

Chương 5

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý



1

5.1. Vi phạm pháp luật



3

Nội dung

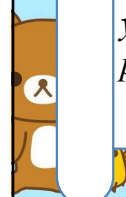
- **5.1. Vi phạm pháp luật**
 - 5.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật
 - 5.1.2 Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật
 - 5.1.3. Các hình thức vi phạm pháp luật
 - 5.1.4. Các biện pháp hạn chế vi phạm pháp luật
- **5.2 Trách nhiệm pháp lý**
 - 5.2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý
 - 5.2.2. Các hình thức trách nhiệm pháp lý



2

Khái niệm vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ



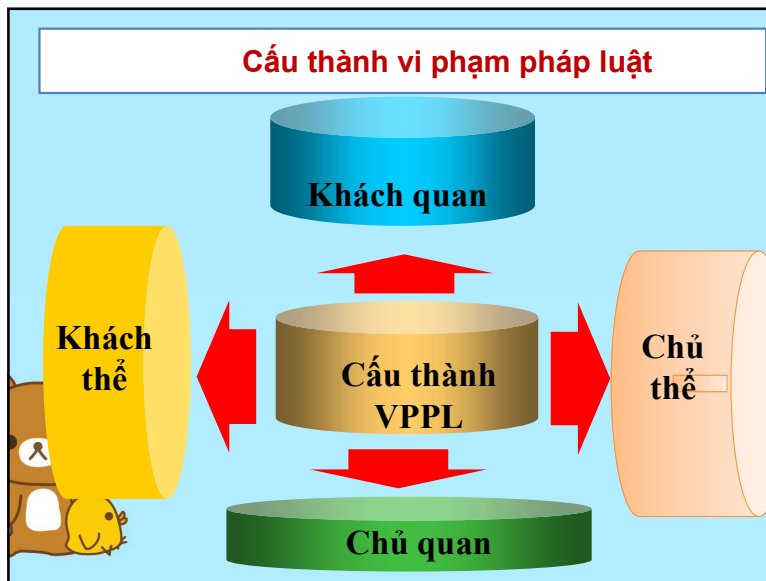
4



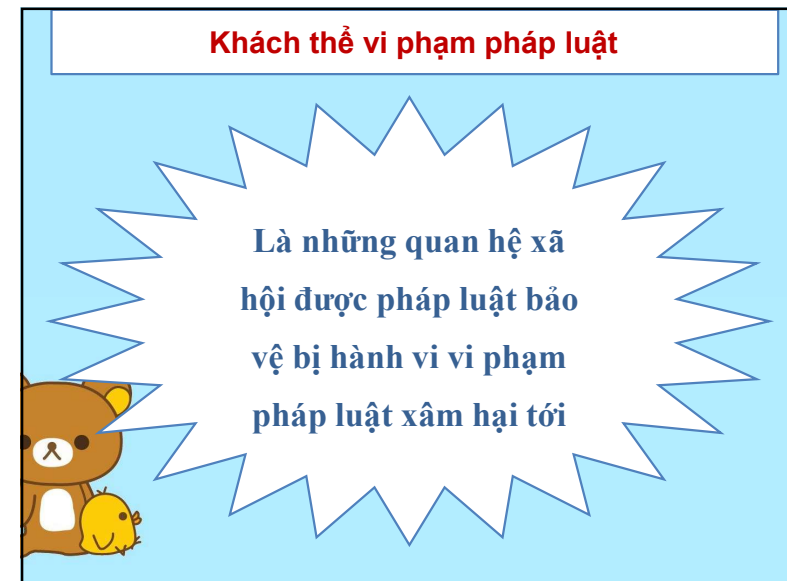
5



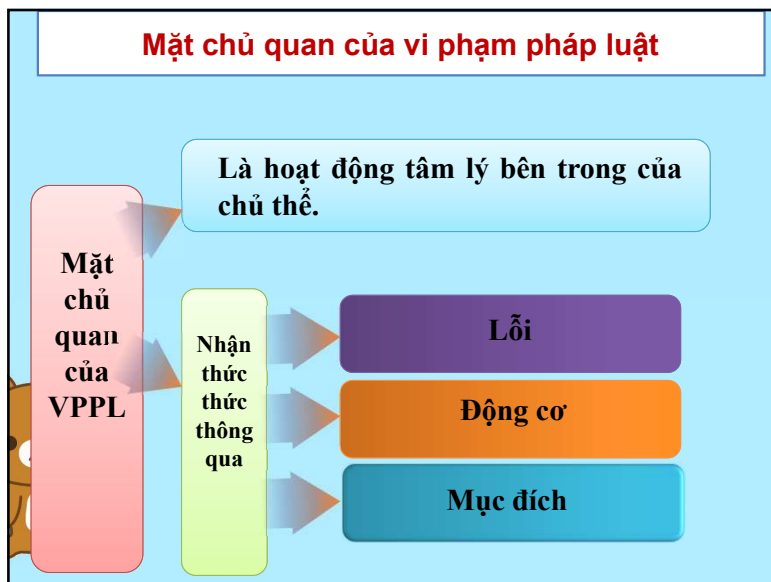
7



6



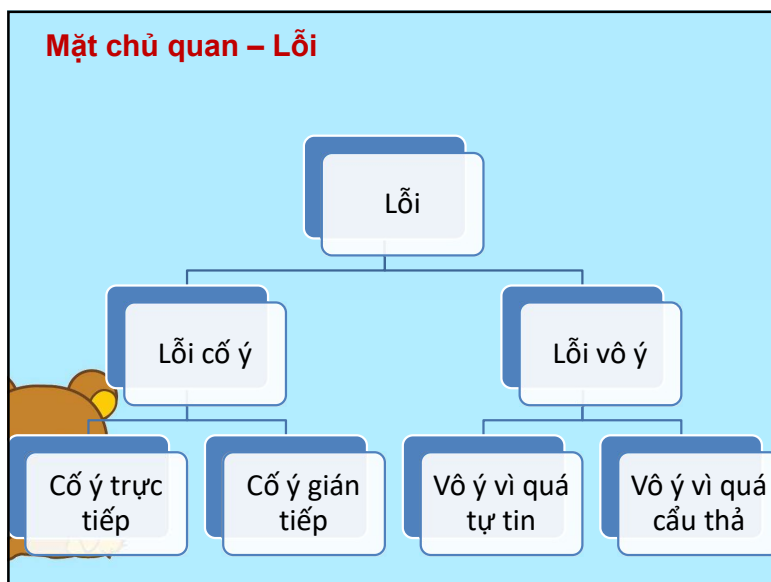
8



9

Lỗi	Lý trí	Ý chí
Lỗi cố ý trực tiếp	Biết trước nguy hiểm	Mong muốn hậu quả xảy ra
Lỗi cố ý gián tiếp	Biết trước nguy hiểm	Bỏ mặc hậu quả xảy ra
Lỗi vô ý vì quá tự tin	Thấy trước khả năng gây thiệt hại	Không mong muốn hậu quả xảy ra
Lỗi vô ý vì quá cẩn thận	Không nhận thức hành vi nguy hiểm (thiếu quan sát, thiếu cẩn thận...)	Không biết hậu quả sẽ xảy ra

11



10



12

Mặt chủ quan – Mục đích

Là kết quả trong ý thức mà chủ thể đặt ra phải đạt được (dục vọng, tài sản, tính mạng, thương tích)

Ví dụ: giết người để trả thù

13

5.2. Trách nhiệm pháp lý

15

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Là những biểu hiện ra bên ngoài của hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khách quan của VPPL

Cụ thể

Hành vi trái pháp luật

Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi: thể chất, tinh thần, vật chất

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả

Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm

14

Khái niệm trách nhiệm pháp lý

Là quan hệ pháp luật đặc biệt giữa một bên là nhà nước thông qua người hay cơ quan có thẩm quyền với một bên là chủ thể vi phạm pháp luật, bên vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế mà nhà nước quy định trong chế tài của quy phạm pháp luật.

16

Đặc điểm

- Cơ sở thực tế làm phát sinh trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật
- Cơ sở thực tế thực hiện trách nhiệm pháp lý là bản án quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền



17

Phân tích cấu trúc thành vi phạm pháp luật

- 1. Chủ thể:
- 2. Khách thể:
- 3. Mặt chủ quan:
 - - Lỗi
 - - Động cơ, mục đích:
- 4. Mặt khách quan:
 - - Hành vi trái pháp luật
 - - Hậu quả:
 - - Mối quan hệ nhân quả:
 - - Thời gian:
 - - Địa điểm:
 - - Phương tiện, công cụ vi phạm:



19

Phân loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý



18